El Estado y la Economía según la Constitución del Perú (1993)

Asignatura: Economía y Gestión Pública

Escuela Profesional de Economía – Universidad Andina del Cusco

MARCO LEGAL

Contexto General

La Constitución Política del Perú de 1993 establece el marco legal que regula la relación entre el Estado y la economía. Este marco se encuentra principalmente en el Título III: Del Régimen Económico (artículos 58 al 65).

Define el modelo económico peruano y los límites de la intervención estatal, estableciendo principios fundamentales para el desarrollo nacional.

Título III

Del Régimen Económico

Artículos 58 al 65

Modelo Económico: Economía Social de Mercado

> ***Artículo 58:*** *El Perú adopta una economía social de mercado*

Iniciativa Privada Libre

La libertad empresarial es garantizada constitucionalmente

Mercado como Asignador

El mercado es el principal mecanismo de distribución de recursos

Estado Complementario

El Estado no reemplaza al mercado, lo complementa y orienta

Caso peruano: *Participación privada en sectores como comercio, industria y servicios.*

Objetivos de la Intervención del Estado

Según el Artículo 58, el Estado orienta el desarrollo del país hacia objetivos estratégicos que benefician a toda la sociedad peruana.

Promover el Empleo

Generación de oportunidades laborales dignas

Garantizar Servicios Públicos

Acceso universal a servicios esenciales

Impulsar el Desarrollo Integral

Crecimiento económico sostenible y equitativo

Promover el Bienestar General

Mejora de la calidad de vida ciudadana

Caso peruano: *Inversión pública en educación, salud e infraestructura.*

ARTÍCULO 59

Libertad de Empresa y Rol Promotor

Garantías Constitucionales

- *Libertad de empresa*
- *Libertad de comercio*
- *Libertad de industria*

El Estado estimula la creación de riqueza y promueve especialmente la pequeña y microempresa como motor de desarrollo económico.

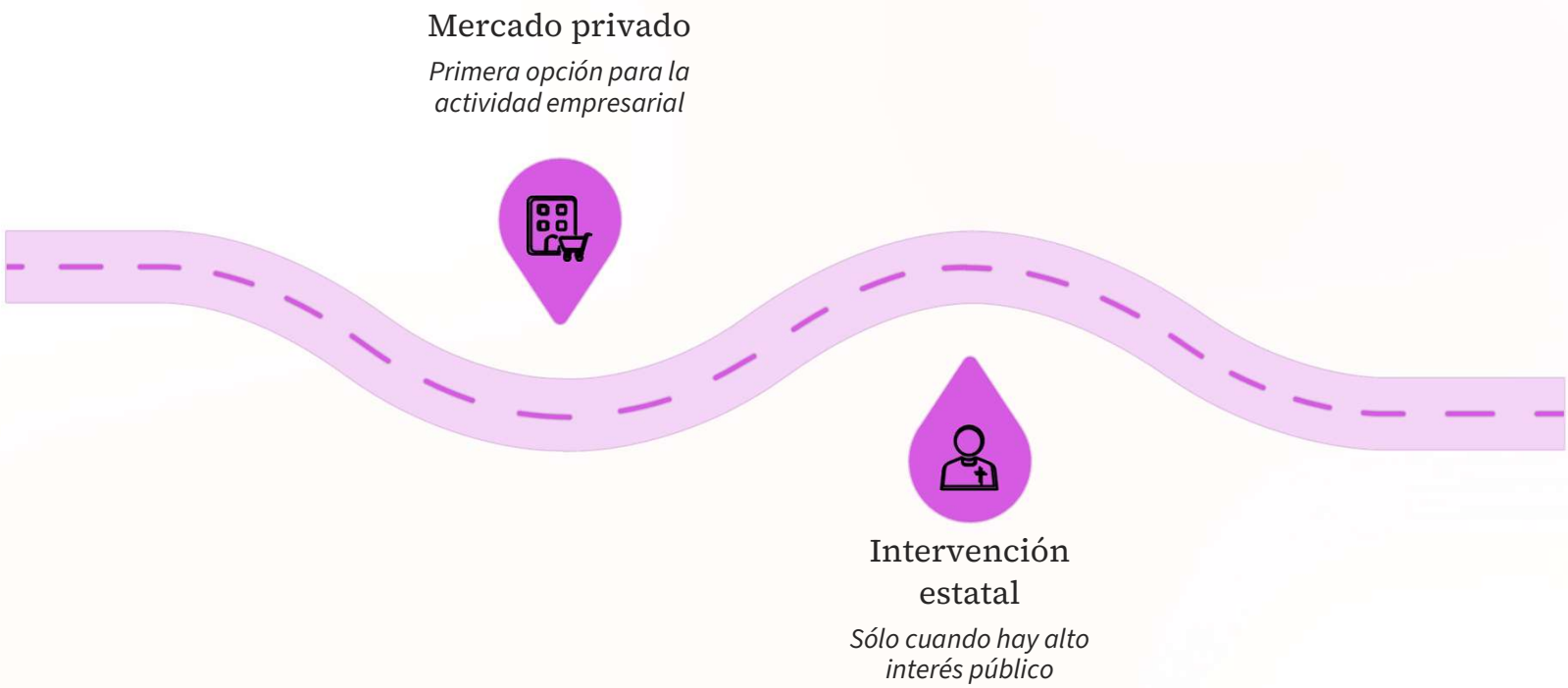
Programas de Apoyo a MYPEs

Financiamiento y capacitación empresarial

Compras Estatales

Preferencia a pequeños productores nacionales

Actividad Empresarial del Estado



El Artículo 60 establece que el Estado actúa empresarialmente de forma subsidiaria, únicamente cuando existe alto interés público o conveniencia nacional que lo justifique.

Principio de Subsidiariedad

El Estado interviene solo cuando el sector privado no puede o no quiere hacerlo

Caso Peruano

Petroperú: *Empresa estatal en sector estratégico*

Intervención en sectores de interés nacional

Defensa de la Libre Competencia

Artículo 61: *El Estado facilita y vigila la libre competencia*

Vigilancia Estatal

Supervisión continua del mercado

Combate a Monopolios

Prevención de concentración excesiva

Control de Posición Dominante

Evitar abuso de poder de mercado

Caso peruano: *Actuación de INDECOPI en la regulación de mercados concentrados y protección de la competencia leal.*

ARTÍCULO 65

Protección al Consumidor

El Estado defiende los intereses de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información sobre bienes y servicios, así como la protección de su salud y seguridad.

01

Derecho a la Información

Transparencia en productos y servicios

02

Protección de la Salud

Garantía de calidad y seguridad

03

Fiscalización Activa

Control de servicios públicos y privados

Caso peruano: *Fiscalización de servicios públicos y defensa del usuario financiero.*

Propiedad y Recursos Naturales

Protección de la Propiedad Privada

Garantía constitucional del derecho de propiedad individual y empresarial

Patrimonio de la Nación

Los recursos naturales pertenecen al Estado peruano y son administrados en beneficio de todos

Regulación Estatal

El Estado regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Caso peruano: *Sistema de concesiones mineras y energéticas con regulación ambiental.*

CONCLUSIÓN

Equilibrio entre Mercado y Estado

La Constitución de 1993 establece un modelo donde el mercado es el eje central y el Estado actúa como regulador, promotor y corrector de fallas del mercado.

El reto nacional es lograr:

- *Crecimiento económico sostenible*
- *Equidad social y reducción de brechas*
- *Estabilidad macroeconómica de largo plazo*

Mensaje final: *Una adecuada gestión pública es clave para que este modelo constitucional funcione en beneficio de toda la sociedad peruana.*